

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

5887/25/פ

הצעת חוק הכנסת (תיקון – צפיית חברי הכנסת בנתוני תקציב המדינה במערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 5א. 1. בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994¹, אחרי סעיף 5 יבוא :

"צפיית חברי 5א. (א) חבר הכנסת רשאי לצפות בנתוני תקציב הכנסת בנתוני תקציב המדינה על כלל רמותיו, מרמת הסעיף ועד רמת ההתחייבות, באמצעות חיבור למערכת רוחבית במערכת מרכב"ה כוללת במשרדי הממשלה (מרכב"ה).

(ב) שר הביטחון רשאי להגביל את הצפייה של חברי הכנסת כאמור בסעיף קטן (א) בסעיפים הנוגעים ישירות במשרד הביטחון ; ראש הממשלה רשאי להגדיר סעיפים שהצפייה בהם תוגבל, מטעמי ביטחון המדינה או פרטיות, ויפרסם את החלטתו ברשומות."

דברי הסבר

תקציב המדינה הוא הכלי המרכזי שבאמצעותו הממשלה מממשת את מדיניותה הכלכלית והחברתית. ככזה, הוא משקף את סדרי העדיפויות הלאומיים ומשמש בסיס לפיקוח ולבקרה על התנהלות הרשות המבצעת. הכנסת, כנציגת הציבור וכרשות המחוקקת, מופקדת על אישור התקציב, אך תפקידה אינו מסתיים בכך. עליה לוודא שהממשלה מוציאה את הכספים בהתאם למטרות שהוגדרו בחוק התקציב ולמנוע שימוש בלתי תקין בכספי הציבור.

כיום, מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה (מרכב"ה), אשר מרכזת נתונים בזמן אמת על התחייבויות הממשלה, הוצאותיה ותהליכי הרכש שלה, אינה נגישה לחברי הכנסת. מצב זה יוצר פער משמעותי בין סמכות הפיקוח של הכנסת לבין הכלים העומדים לרשות חבריה למימוש סמכות זו. כאשר חברי הכנסת נדרשים לבדוק כיצד משרדי הממשלה מבצעים את התקציב, הם נאלצים להסתמך על דיווחים חלקיים ומתווכים מצד נציגי הרשות המבצעת, ובכך נפגעת יכולתם לבצע פיקוח עצמאי, אפקטיבי

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

ומבוסס נתונים.

בשנת 2024 ניתן פסק דין של בית המשפט העליון בעתירה בה התבקש לאפשר לחברי הכנסת לצפות ישירות בנתונים הנוגעים לניהול השוטף של תקציב המדינה במערכת מרכב"ה. העתירה נדחתה, אך גובש נוהל שלפיו מועברים נתונים תקציביים מסוימים ממערכת מרכב"ה למרכז המחקר והמידע של הכנסת אך לא לחברי הכנסת. בית המשפט ציין כי "ממארג ההוראות בחוק ובתקנון הכנסת לא נמצא מקור סמכות המקנה לחברי הכנסת או לוועדות הכנסת זכות לגישה ישירה למערכת המרכב"ה, והזכות לקבלת המידע אין משמעה זכות להתחברות למידע" (בג"ץ 9957/17 ח"כ סתיו שפיר ואח' נ' שר האוצר ואח' (ניתן ביום 23.5.2024); בקשה לדיון נוסף נדחתה ביום 5.1.2025 (דנג"ץ 4694/24)).

כדי לחזק את יכולת הפיקוח של הכנסת ולאפשר לחבריה גישה ישירה למידע חיוני זה, מוצע לעגן בחוק את זכותם של חברי הכנסת לגשת ישירות למערכת מרכב"ה. גישה זו תאפשר לנבחרי הציבור לוודא כי התקציב מבוצע בהתאם להחלטות הכנסת ולמנוע שימוש בלתי ראוי בכספי המדינה.

יחד עם זאת, מאחר והמידע במערכת מרכב"ה כולל נתונים שעלולים להיות רגישים לביטחון המדינה או לפרטיות אזרחיה, מוצע להעניק לשר הביטחון ולראש הממשלה סמכות להגביל גישה למידע מסוים. ראשית, שר הביטחון יהיה רשאי להגדיר כי סעיפים הנוגעים ישירות למשרד הביטחון יוחרגו מהזכות לגישה הכללית של חברי הכנסת. חרף חשיבות הפיקוח הפרלמנטרי, מידע ביטחוני מסווג עלול לחשוף את המדינה לסיכונים ביטחוניים חמורים, ולפיכך מתן סמכות זו לשר הביטחון יבטיח את השמירה על אינטרסים חיוניים של ביטחון המדינה. שנית, תוענק לראש הממשלה סמכות להגדיר סעיפים נוספים כרגישים, אם הם עוסקים בעניינים הקשורים לפרטיות או לביטחון המדינה. זכות זו נועדה לאפשר גמישות ניהולית בהתמודדות עם מידע אשר פרסומו עלול לפגוע בזכויות יסוד או להעמיד אינטרסים לאומיים בסיכון. החלטת ראש הממשלה בנושא תפורסם ברשומות, כדי להבטיח שקיפות והליך מוסדר.

לסיכום, הצעת חוק זו מאזנת בין זכותם וחובתם של חברי הכנסת לפקח על תקציב המדינה לבין הצורך לשמור על אינטרסים ביטחוניים ועל פרטיות האזרחים. תיקון זה יגביר את שקיפות פעילות הממשלה, יאפשר לחברי הכנסת למלא את תפקידם באופן עצמאי וללא תלות בנתונים מסוננים מהרשות המבצעת, ויחזק את אמון הציבור במערכות השלטון. באמצעות קביעת מנגנון ברור להחרגת מידע רגיש, החוק מבטיח כי הפיקוח הפרלמנטרי יוכל להתבצע ביעילות, מבלי לפגוע בביטחון המדינה או בזכותם של אזרחיה לפרטיות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ז' בסיוון התשפ"ה (03.06.2025)